

企业所得税税前扣除凭证管理办法

（依据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》〔国家税务总局公告2018年第28号〕，由国家税务总局制定发布，2018年6月6日发布，自2018年7月1日起施行。本办法旨在规范企业所得税税前扣除凭证管理，明确“凭证、真实性、相关性”原则，解决企业取得不合规发票及无票支出能否税前扣除的实务争议。）

一、适用对象 / 范围

本办法适用于所有适用查账征收方式缴纳企业所得税的居民企业和非居民企业（在中国境内设立机构、场所并据实申报的）。核定征收企业不适用本办法关于凭证扣除的具体规定。税前扣除凭证按取得来源分为内部凭证和外部凭证：内部凭证指企业自制用于成本费用核算的会计原始凭证，如工资表、折旧计算表；外部凭证指从外部取得的发票、财政票据、完税凭证、收款凭证及分割单等。

二、核心规定（真实性、合法性、关联性三原则）

税前扣除凭证须遵循三大基本原则：真实性（经济业务真实发生、支出已实际发生）、合法性（凭证形式、来源符合法规规定）、关联性（凭证与支出相关并有证明力）。区分增值税应税与非应税项目：对方为已办理税务登记的增值税纳税人，其发生的应税项目支出，以发票（含税务机关代开发票）作为税前扣除凭证；对方为依法无需办理税务登记的单位或从事小额零星经营业务的个人，以税务机关代开的发票或收款凭证及内部凭证作为扣除凭证。小额零星经营业务的判断标准为：个人从事应税项目，销售额未超过增值税起征点（按月计销售额10万元以下，或按次500元以下）。收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等信息。

三、计算方法 / 操作口径

实务核心在于：发票不是税前扣除的唯一凭证，但属于应税项目的，原则上以发票为准。举例：某企业2023年向已办税务登记的设计公司支付设计费20万元（增值税应税服务），须取得对方开具的增值税发票方可税前扣除20万元；若对方为偶然提供劳务的自然人且单次收款480元（低于500元起征点），凭收款凭证+内部凭证即可扣除，无需发票。再如企业租用个人房屋，月租金8000元（未超10万元起征点），可凭个人代开发票或收款凭证扣除；若月租金12万元则须取得发票

。共用水电由出租方分摊的，可凭出租方开具的发票或电力企业发票复印件作为分割单扣除。

四、申报与留存备查

税前扣除凭证应在企业所得税年度汇算清缴期结束前（即次年5月31日前）取得。企业应将税前扣除凭证及相关资料（合同协议、支出依据、付款凭证等）留存备查，以证实支出的真实性。汇算清缴期结束后，税务机关发现应取得而未取得发票、或取得不合规发票、不合规其他外部凭证的，应告知企业自被告知之日起60日内补开、换开符合规定的发票、其他外部凭证。留存备查资料一般保存10年，不随年度申报报送，税务机关检查时按要求提供。

五、补开换开规则与风险提示

补开、换开是本办法的关键容错机制：因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票的，企业可凭以下资料证实支出真实性后据实扣除——无法补开换开的证明（如工商注销证明、机构撤销文件）、相关业务合同协议、采用非现金方式支付的付款凭证、货物运输证明、入库出库内部凭证、企业会计核算记录等。需注意时效：汇算清缴期内取得合规凭证的，正常扣除；汇算清缴期后被税务机关告知的，须在60日内补开换开，逾期未补又无特殊原因证明的，相应支出不得在发生年度税前扣除。对以前年度应扣未扣支出，企业作出专项申报及说明后，准予追补至该项目发生年度扣除，追补确认期限不得超过5年。取得虚开发票（如“四流不一致”、无真实业务）不属于补开换开范畴，不得税前扣除并可能涉及行政处罚乃至刑事责任。

>

注：本文为学习演示数据，仅供检索问答测试，具体以现行有效法规与主管税务机关口径为准。